

TREĆI OSNOVNI SUD U BEOGRADU

Br. predmeta: 3 P1-413/23

Tužilac:

Božur Vujičić iz Beograda, ulica Pede Milosavljevića broj 10, koga zastupa advokat Vuk Stevanić iz Beograda

Tuženi:

CETIN d.o.o. Beograd – Novi Beograd, ulica Omladinskih brigada broj 90, koga zastupaju advokati Aleksandar B. Petrović i Branislav D. Glogonjac iz OAD „Petrović & Glogonjac“ iz Beograda, Trg Nikole Pašića br. 12, po punomoćju u spisima, kao i advokat Bojan M. Dostanić iz Beograda, Trg Nikole Pašića br. 12, po zameničkom punomoćju u spisima

PODNEŠAK TUŽENOG

Primeraka: 2
Priloga: 1

Tuženi je primio podnesak tužioca od 18.11.2025. godine (dalje: **Podnesak**) na koji se izjašnjava kako sledi.

Tuženi pre svega ističe da je Podnesak pun nelogičnosti i kontradiktornosti u skladu sa do sada izvedenim dokazima, naročito sa sopstvenim iskazom samog tužioca.

1) Tužioca ne opravdava sopstvena nesavesnost

Na početku Podneska tužilac navodi da nije pročitao mejl zaposlene Vesne Dakić jer mu je *dnevno tokom radnog vremena pristizalo na desetine mejlove* i zato što mu je ova zaposlena bila *potpuno nepoznata u okviru preduzeća*.

Tužilac ovim čini nespornim da je primio mejl zaposlene Vesne Dakić od 15.12.2021. godine kojim su svi zaposleni kod tuženog obavešteni o izmenama Pravilnika informacione bezbednosti za IT korisnike (dalje: **Pravilnik**). Tužilac to nije učinio prilikom davanja iskaza na ročištu od 21.03.2025. godine što njegov iskaz dodatno čini neiskrenim.

Navod tužioca da mejl nije pročitao jer nije poznavao zaposlenu koja ga je poslala krajnje je neuverljiv. Kod tuženog se u datom trenutku u radnom odnosu nalazilo preko 300 zaposlenih. Da li to znači da je uslov da tužilac pročita mejl nekog zaposlenog prethodno lično upoznavanje tog zaposlenog sa tužiocem? **Tužilac je**

imao obavezu da se upozna sa sadržinom svakog mejla koji je primio, nebitno da li poznaje pošiljaoca. Tužilac je naročito bio obavezan da se upozna sa konkretnim mejlom jer je sadržao obaveštenje u vezi sa internim pravilima i procesom rada kod tuženog.

Ova dužnost tužioca kao zaposlenog direktno je proizilazila iz člana 15. stava 1. tačka 1) i 2) Zakona o radu kojima su propisane osnovne dužnosti zaposlenih – da savesno i odgovorno rade i poštuju organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i uslove i pravila poslodavca u vezi sa ispunjavanjem ugovornih i drugih obaveza iz radnog odnosa.

Dakle, sve i da tužilac nije pročitao mejl Vesne Dakić od 15.12.2021. godine, ne znači da nije bio dužan da to učini, a bilo kakav propust u postupanju i nesavesnost ne mogu da vode aboliranju od učinjene povrede radne obaveze!

2) Svedoci su potvrdili prijem akata navedenih u ugovoru o radu

Svedoci Nebojša Petrović i Aleksandar Mitić potvrdili su u svojim iskazima da su prilikom zaključivanja ugovora o radu dobili primerke opštih akata, pravilnika i obaveštenja važećih u tom trenutku. Reč je o tzv. *Ostalim prilogima ugovora o radu* koji su navedeni na kraju ugovora o radu. Svedoci Petrović i Mitić nisu pravnici i nisu bili dužni da izdeklamuju sve tačne nazive ovih dokumenata koje su primili od tuženog pre više godina niti se može očekivati od bilo kog zaposlenog da napamet zna do detalja nazive dokumenata. Međutim, to ne znači da svedoci nisu bili upoznati sa njima ili da ne postupaju u skladu sa pravilima propisanim tim dokumentima.

Opšti akti i pravilnici koji propisuju važna pravila poslodavca bili su svakodnevno objavljeni na CETIN HUB portalu, kako bi zaposleni mogli u svakom trenutku da se podsećaju tih pravila.

Iz istog razloga, tuženi se u članu 6.2 Ugovora o radu sa tužiocem obavezao da će Pravilnik učiniti dostupnim tužiocu na internom kompanijskom portalu, dok se u članu 6.3 tuženi obavezao da će tužiocu pružiti obaveštenje o svim izmenama koje budu izvršene u Pravilnika putem internog portala. Tuženi je prema tome svoje obaveze prema tužiocu ispoštovao. Sa druge strane, tužilac tvrdi da nije ispoštovao svoju obavezu iz člana 6.4 Pravilnika jer se nije upoznao sa svim promenama Pravilnika.

Zaposleni koji priznaje da ne poštuje obaveze iz ugovora o radu i Zakona o radu nije savestan zaposleni i ne može da uživa zaštitu u sudskom sporu!

3) Tužiocu je uručen Pravilnik

Netačna je tužiočeva tvrdnja da mu Pravilnik nije uručen jer se ne navodi u mejlu rukovodioca Savkovića od 28.04.2020. godine.

Tužiocu su u ovom mejlu dostavljeni samo dokumenti koji su bili neophodni za regulisanje njegovog radnopravnog statusa i transfera kod tuženog (sporazum o

prestanku radnog odnosa i prateće obaveštenje – radi okončanja radnog odnosa kod prethodnog poslodavca i ugovor o radu – radi zasnivanja radnog odnosa kod tuženog).

Tužiocu je Pravilnik, kao i svakom drugom zaposlenom, uručen bez njegovog potpisivanja (na samom Pravilniku uopšte nije predviđeno mesto za potpis zaposlenog).

Upravo iz ovog razloga u članu 6.1 Ugovora o radu navedeno je da je tužilac potpisom na ugovoru o radu potvrdio da je pročitao, razumeo i prihvatio Pravilnik i obavezao se da će ga poštovati!

4) kopiranje programa i baze podataka

Da li kopiranje računarskog programa i baze podataka predstavlja dugotrajan i složen proces ili ne, uopšte nije bitno za ovaj spor.

Činjenica je da tužilac kopiranje nije uradio na poslu, već iz privatnosti svog doma, za vreme korišćenja godišnjeg odmora i uz prisustvo trećeg neovlašćenog lica koje je potom neovlašćeno preuzelo i obradilo te podatke (Iskaz tužioca: „dana 11.06.2023. godine u prisustvu sudskog veštaka kopiram podatke a on pravi digitali otisak odnosno heškod...“).

Sudski veštak (ili bilo koje nepozvano treće lice) sigurno ne bi mogao tek tako da uđe u poslovne prostorije tuženog, da gleda i savetuje tužioca šta da radi, a zatim i sam da obrađuje preuzete podatke. Jasno je da je tužilac unapred isplanirao deliktну radnju i da je znao da je može izvršiti samo van mesta rada, što sve dalje znači da je tužilac bio svestan zabranjenosti svojih radnji i da je želeo njihovo izvršenje! Navedeno dodatno dokazuje i činjenica da je tužilac pre kopiranja isključio Cisco zaštitu. S obzirom da je ovo po pravilu uključeno svim zaposlenima, a da se ne može isključiti „samo od sebe“ već se mora ručno na konkretnom računaru podesiti isključenje ove zaštite, jasno je da je namera tužioca bila da omogućí sebi protivpravno kopiranje programa i baze podataka.

5) Tužilac se svesno ogлуšio na mejl Nebojše Petrovića

U pasusu 3. na strani 2. Podneska tužilac navodi da je dana 22.06.2023. godine obezbedio dodatne dokaze u vidu službene pošte i da je među tim porukama verovatno bila i poruka Nebojše Petrovića.

U vezi ovog mejla tužilac je na pitanje punomoćnika tuženog odgovorio: „Kada sam preuzeo odnosno kopirao elektronsku poštu **tada sam i video taj mejl**“.

Dakle, tužilac je nesporno primio mejl Nebojše Petrovića od 21.06.2023. godine. U ovome se ogleda očigledna kontradiktornost tužiočevog podneska u odnosu na njegov iskaz dat pred sudom prilikom saslušanja. Tužilac Podneskom nastoji da „koriguje“ svoj iskaz čime samo pokazuje nedoslednost u svojim izjavama i postupanju.

Iako je primio ovaj mejl i nesporno bio upoznat sa njegovom sadržinom, tužilac ni u jednom trenutku nije planirao da na njega odgovori. Tužilac to i sam to priznaje u svom iskazu kada ističe:

„...a i da sam pored automatske poruke hteo da odgovorim na mejl nisam mogao jer sam bio isključen“.

Dakle, tužilac nije nameravao da odgovori na mejl pa ga je tuženi sprečio u tome. Tužilac je mogao da odgovori na upit na bilo koji drugi način (sa privatnog mejla, SMS porukom, telefonskim putem...), a ne samo putem službenog mejla.

6) Tužiočevo odbijanje saradnje ne predstavlja „formalno pokriće za nabacivanje lažnih otkaznih razloga“

Obraćanjem Nebojše Petrovića, tužiocu je omogućeno pravo na izjašnjenje i obrazlaganje svojih nenajavljenih postupaka. **Razlog obraćanja bilo je prikupljanje činjenice i proveravanje da li je tužilac ispoštovao interna pravila tuženog.** Svi drugi preduzeti koraci u tom procesu (komunikacija sa Slavišom Karanfilovićem, Ivanom Lorencinijem, Aleksandrom Mitićem) predstavljali su Petrovićevu dužnost kao zaposlenog zaduženog za informacionu bezbednost kod tuženog, odnosno kao lica zadužen da štiti prava i interese tuženog.

Činjenica je da tužilac svojim ponašanjem pokazao da nije imao ni najmanju trunku spremnosti na saradnju, već upravo suprotno.

7) Iskaz svedoka Nebojše Petrovića je bio jasan i logičan

Tuženi je kroz DLP izveštaje dobio podatke o preuzetim podacima.

Međutim, imajući u vidu da se radilo o izrazito obimnom preuzimanju podataka, da je to učinjeno u više navrata, da preuzimanje nije bilo najavljeno Sektoru bezbednosti, Nebojša Petrović je postupio savesno i pribavio izjašnjenja svih relevantnih lica po ovom pitanju. Da ga Nebojša Petrović nije kontaktirao povodom preuzimanja, ne sumnjamo da bi tužilac tokom čitavog ovog postupka zamerio tuženom što ga niko nije pitao u vezi preuzimanja, te da bi to isticao kao glavni razlog za nezakovitost otkaza. Lična mišljenja svedoka o tome da li će se tužilac izjasniti na njegov mejl i da li će mejl biti svrsishodan, nisu relevantna. Ono što je relevantno je da je tužiocu uprkos očiglednom protivpravnom postupanju i kršenju radnih obaveza dato pravo i mogućnost da se izjasni o spornom događaju, što je tužilac odbio da učini.

Tužiočeva tvrdnja da je Ivan Lorencini *koordinator dogovorenog tajnog delovanja protiv* tužioca je netačna i zlonamerna. Nikakvo tajno delovanje protiv tužioca nije bilo dogovoreno! Svedok Petrović je vrlo jasno objasnio da je Lorencinija kontaktirao budući da je tužiočev neposredni rukovodilac Aleksandar Mitić u momentu prvobitnog preuzimanja podataka bio odsutan sa posla zbog godišnjeg odmora, a Lorencini je bio naredni pretpostavljeni tužiocu. I sam Aleksandar Mitić je potvrdio da je u tom trenutku bio na godišnjem odmoru, što uostalom proizilazi i iz mejl

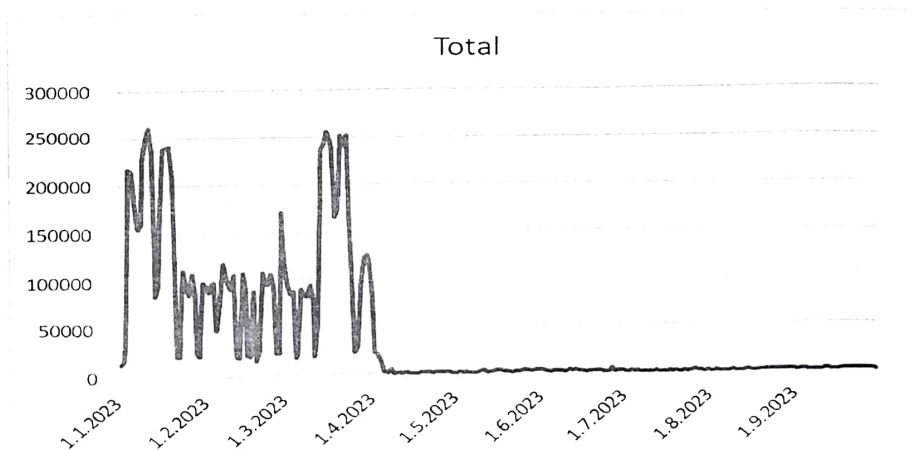
komunikacije dostavljene uz odgovor na tužbu i podnesak tuženog od 18.11.2024. godine.

Da bi prebacivanje podataka sa računarske mreže na privatne memorije bilo dozvoljeno, zaposleni je bio dužan da shodno članu 3.2. stavu 5. Pravilnika, prethodno pribavi odobrenje nadležnog linijskog menadžera i saglasnost Sektora bezbenosti. To što je Nebojša Petrović poslao mejl tužioca i pitao ga o kakvom preuzimanju se radi, nije postupanje suprotno Pravilniku. Postupanje Petrovića po nalogima svog rukovodioca Slaviše Karanfilovića takođe nije bilo zabranjeno niti u suprotnosti sa odredbama Pravilnika. Nebojša Petrović svakako nije bio u obavezi da zove telefonom tužioca - sve svoje obaveze je formalno ispunio, a tužilac, da je hteo da sarađuje, dobio je za to priliku putem mejla.

Ponavljamo da su sve ove radnje preduzete u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja!

Upravo je na osnovu svih prikupljenih podataka (DLP Izveštaji, izjašnjenja Lorencinija i Mitića, odnosno izostanka izjašnjenja tužioca), svedok Petrović bio u mogućnosti da dana 26.06.2023. godine podnese prijavu protiv tužioca Ethich & Compliance officer-u u smislu člana 4.1. Pravilnika o disciplinskom postupku i odgovornosti.

Tuženi je dostavio interno obaveštenje da se računarski program @location prestaje koristiti počev od 03.04.2023. godine od kada će ujedno početi da se koristi novi program EasyNet. Tuženi je u drugom sporu koji se vodi među parničnim strankama pred ovim sudom dostavio grafikon pristupa računarskom programu @location u periodu 01.01.2023. – 01.09.2023. godine:



Krive koje se pojavljuju nakon ovog datuma rezultat su pristupa programu od strane pojedinih zaposlenih radi preuzimanja određenih podataka iz ovog programa, tačnije njegove baze podataka. Reč je o izolovanim, sporadičnim pristupima programu radi preuzimanja podataka za potrebe izvršavanja drugih zadataka.

U tom smislu, ne može se očekivati od svedoka Petrovića, da se seti tačnog datuma prestanka korišćenja računarskog programa i baze podataka @location, koje pri tome uopšte nije koristio u svom radu.

U svim preostalim svojim odgovorima, svedok Nebojša Petrović je dao jasne, uverljive i razumne odgovore. Svedok, kao i tuženi, prvi put se suočio sa neovlašćenim

preuzimanjem ovakve vrste i obima koje je evidentno ukazivalo na zloupotrebu položaja i radnog mesta od strane tužioca. Usled svih okolnosti konkretnog slučaja, Nebojša Petrović je u koordinaciji sa svojim rukovodiocem, sproveo nužnu i detaljnu istragu u cilju utvrđenja činjeničnog stanja. Rezultati te istrage pokazali su se istinitim, budući da je tužilac u ovom postupku u celosti priznao činjenični opis povreda radne obaveze i nepoštovanja radne discipline koje mu je stavljeno na teret.

Na kraju, tvrdnje tužioca da nikada ni o čemu nije razgovarao sa Nebojšom Petrovićem su netačne!!!

Tuženi u prilogu ovog podneska dostavlja dokaz da se tužilac obratio Nebojši Petroviću nakon izmena Pravilnika, u aprilu 2022. godine, preko *Microsoft Teams* alata za komunikaciju sa porukom:

„Ćao Nebojša! Jel imaš kojim minut da se čujemo nakratko?“

Nakon ove poruke usledio je razgovor tužioca i Nebojše Petrovića a što je Nebojša Petrović potvrdio u svom iskazu.

Dokaz:

1. Poruka tužioca upućena Nebojši Petroviću preko *Microsoft Teams* alata za komunikaciju od 08.04.2022. godine, u prilogu

Ovim materijalnim dokazom potvrđena je istinitost, doslednost i logičnost iskaza svedoka Nebojše Petrovića, odnosno kontradiktornost, nelogičnost i neuverljivost tužiočevog iskaza i postupanja u ovom predmetu.

8) Tužilac se neosnovano poziva na član 6.2.3. Kolektivnog ugovora

Smisao navedenog člana Kolektivnog ugovora jeste mogućnost tuženog da pozove zaposlenog da se u hitnim slučajevima vrati sa godišnjeg odmora u cilju obavljanja određenih neodložnih poslova.

Tuženi je od tužioca tražio da se izjasni u vezi neovlašćenog preuzimanja računarskih podataka. Tužilac je to vrlo lako mogao da učini na nekoliko načina i uopšte nije bilo potrebe da ga tuženi poziva da se vrati na posao bi se izjasnio na upit Nebojše Petrovića!

9) Iskaz svedoka Aleksandra Mitića

Budući da nije imao zamerki na iskaz svedoka Aleksandra Mitića, tužilac se služi neistinitim navodima iz spora za poništaj aneksa ugovora o radu u cilju diskreditacije imenovanog svedoka.

Tuženi je u tom sporu već ukazao zbog čega su navodi tužioca bili neistiniti, a što će biti potvrđeno i prilikom saslušanja svedoka Mitića u tom postupku.

Na kraju, tuženi postavlja retoričko pitanje - kod kog to poslodavca je dozvoljeno da zaposleni, bez obaveštavanja bilo koga i bez pribavljanja bilo čije saglasnosti, preuzme kompletan interno razvijeni alat i sve najvažnije i najvrednije računarske podatke poslodavca, prebaci ih na svoju memoriju i potom ih podeli sa trećim nepoznatim licem i povrh svega, odbije da odgovori na pitanje poslodavca šta to radi!? Ovakvo postupanje svakog zaposlenog mora da rezultira isključenjem iz radnog kolektiva budući da su interna pravila poslodavca grubo i umišljajno prekršena, bez ikakvog uzimanja u obzir posledica koje takvo postupanje može da ima po poslodavca.

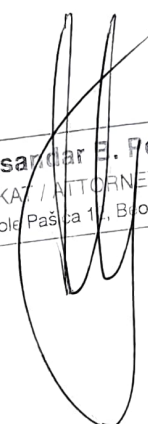
UZIMAJUĆI U OBZIR SVE PRETHODNO NAVEDENO, PREDLAŽEMO DA SUD ODBIJE TUŽBENI ZAHTEV KAO NEOSNOVAN I DA OBAVEŽE TUŽIOCA DA TUŽENOM NADOKNADI TROŠKOVE POSTUPKA.

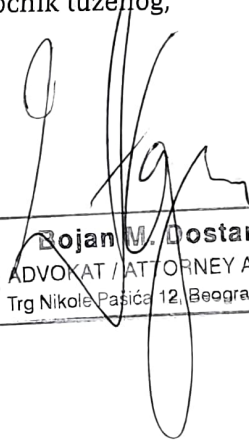
U Beogradu, 17.12.2025. godine

Troškovnik:

- za sastav podneska: 27.500,00 dinara

Punomoćnik tuženog,


Aleksandar E. Petrović
ADVOKAT / ATTORNEY AT LAW
Trg Nikole Pašića 11, Beograd, Srbija


Bojan M. Dostanić
ADVOKAT / ATTORNEY AT LAW
Trg Nikole Pašića 12, Beograd, Srbija



Nebojsa Petrovic

Chat

Shared



Bozur Vujicic



8.4.2022. 13:52

BV

Пао Небојша!

јел имаш који минут да се чујемо накратко?